

Mehr Rückführung wagen; Das Kriegsende im Irak und absehbar auch in Syrien bedingt für zwei CDU-Innenexperten auch ein Ende des Asylstatus

Welt am Sonntag

8. September 2019

Copyright 2019 Axel Springer Verlag AG Alle Rechte vorbehalten



Section: POLITIK; S. 7; Ausg. 36

Length: 1534 words

Byline: Joachim Wagner

Body

Vor einigen Wochen, Anfang Juli, startete die Stadt Essen ein Projekt mit dem zunächst recht sperrigen Titel "Eine Ausreise- und Perspektivberatung" für die freiwillige Rückkehr von Flüchtlingen in ihre Heimatländer. Mithilfe freier Träger - Caritas und Johanniter - will die Stadt mehr Beratungsmöglichkeiten anbieten. Sie geht nämlich davon aus, dass "die Anzahl der freiwilligen Rückkehrer aufgrund der zunehmend positiven Änderung der Sicherheitslage in vielen Regionen Syriens zunehmen wird".

Das klamme Essen will so vor allem seine Ausgaben für Asylbewerber "langfristig reduzieren" - von den 17.321 Hilfspfängern dort stammen 59 Prozent aus Syrien und 23 Prozent aus dem Irak. Die Essener Initiative trifft ins Mark einer politischen Debatte, die in den Nachbarländern Syriens Fahrt aufgenommen hat, allerdings noch nicht in Deutschland: Gerade mal 83 Asylbewerber sind 2018 aus Essen freiwillig ausgeweis, bundesweit waren es nur 1802 irakische und 466 syrische Staatsbürger.

Im Bund sieht es ähnlich aus: Nach einer Umfrage des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung wollen 77 Prozent der Asylbewerber aus muslimischen Ländern bei uns bleiben, nach einer OECD-Umfrage sogar 85 Prozent.

Allerdings: Die Zahl der Rückreisen könnte schon sehr bald steigen. In Syrien und dem Irak ist die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) militärisch besiegt. Mit Ausnahme der weiterhin heftig umkämpften syrischen Provinz Idlib schweigen in beiden Ländern die Waffen, nachdem in den vergangenen Jahren mehr als 500.000 Menschen in dem Bürgerkrieg ums Leben kamen. Die Regierungen in Bagdad und Damaskus haben ihre geflohenen Landsleute öffentlich aufgefordert heimzukehren.

Der Libanon will unter dem Damoklesschwert des Staatsbankrotts seine fast eine Million syrische Flüchtlinge loswerden. In der Türkei, wo 3,5 Millionen syrische Flüchtlinge leben, will die Regierung bis Jahresende 80.000 Syrer abschieben - eine halbe Million soll laut Angaben aus Ankara bereits zurückgekehrt sein, angeblich freiwillig.

Ganz anders stellt sich bisher die Lage in Deutschland dar. Derzeit leben rund 680.000 Schutzberechtigte aus Syrien und dem Irak bei uns. Die Innenminister von Bund und Ländern haben den Abschiebestopp nach Syrien bis

Mehr Rückführung wagen Das Kriegsende im Irak und absehbar auch in Syrien bedingt für zwei CDU-Innenexperten auch ein Ende des Asylstatus

Ende des Jahres noch einmal verlängert. Grundlage der Entscheidung ist vor allem eine Sicherheitsanalyse des Auswärtigen Amtes vom November 2018. Demnach besteht in keinem Teil Syriens bisher ein "umfassender, langfristiger Schutz und verlässlicher interner Schutz für verfolgte Personen".

Doch auch in der Bundesrepublik bröckelt dieses kategorische Nein zu Rückführungen. Während im Kreis der deutschen Innenminister die Debatte vor allem darum kreist, ob ab Ende des Jahres zumindest mit dem Abschieben von Kriminellen und Gefährdern begonnen werden soll, haben zwei CDU-Innenexperten schon ein anderes Ziel vor Augen: Patrick Sensburg und Christoph de Vries forderten in Gesprächen mit WELT AM SONNTAG die Bundesregierung auf, die Möglichkeit für Rückführungen nach Syrien und in den Irak wegen Wegfalls der Fluchtursachen auf den Weg zu bringen.

Sensburg, Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium und im Rechtsausschuss, erklärte, unsere Schutzrechte enthielten nur ein "zeitlich begrenztes Bleiberecht". Das würde erlöschen, wenn Fluchtursachen wie politische Verfolgung oder Gefahr für Leib und Leben wegfielen. Aus seiner Sicht war es nicht "fair, diese Rückkehrpflicht nicht von Anfang an klarer kommuniziert zu haben".

Ähnlich sieht es sein Parteifreund de Vries, der im Innenausschuss des Bundestages sitzt: "Sollte sich die Situation in Syrien bis Ende des Jahres weiter stabilisieren und Präsident Assad glaubhafte Sicherheitsgarantien für die Rückkehrer abgeben, muss die Anerkennung von Syrern auf den Prüfstand gestellt werden mit dem Ziel der Rückführung." Flüchtlingsschutz sei "kein Recht auf dauerhafte Einwanderung".

Beide Abgeordnete berufen sich dabei vor allem auf die Rechtslage. Laut Asyl- und Aufenthaltsrecht muss das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) bei jedem Schutzsuchenden spätestens nach drei Jahren prüfen, ob die Schutzgründe noch bestehen. Sind die entfallen, muss die Asylbehörde die Aufenthaltstitel widerrufen. Noch strenger sind die Regeln bei Personen mit subsidiärem Schutz, denen im Herkunftsland ein ernsthafter Schaden droht: Ihre Bleibefrist beträgt nicht drei Jahre, sondern eines.

Diesen weniger starken subsidiären Schutzstatus erkannte das BAMF 2018 immerhin 40 Prozent aller syrischen Flüchtlinge zu. Die Fristen stehen auf jedem positiven Asylbescheid. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erwähnte diese Rechtslage im Januar 2016 laut einem Medienbericht auf einer Parteiveranstaltung in Mecklenburg-Vorpommern. Sie vertrat dort die Meinung, selbst "anerkannte Flüchtlinge" sollten bei uns nur "zeitweiligen Schutz erhalten" und im "Frieden" nach Syrien oder in den Irak zurückgehen.

Diesen Standpunkt ersetzt die Kanzlerin heute durch eine Flucht ins Vage. Auf Anfrage von WELT AM SONNTAG sagte ein Regierungssprecher, dass die "Bundesregierung selbstverständlich alle Bemühungen, die eine Rückkehr von Flüchtlingen in ihre jeweilige Heimat ermöglicht, unterstützt", sofern die "Rahmenbedingungen im Herkunftsland stimmen". Da es solche Bemühungen bisher aber kaum gibt oder sie bisher nicht gefruchtet haben, dominiert weiter der Eindruck, dass syrische und irakische Flüchtlinge bei uns bleiben können, wenn sie keine Bomben werfen oder silberne Löffel stehlen.

Die Politik will bei Flüchtlingen nicht die bei Gastarbeitern gemachten Fehler wiederholen und ohne Integrationshilfen deren Rückkehr abwarten - die vielleicht nie eintreten wird. Um Integrationsbemühungen von Flüchtlingen nicht zu bremsen, sondern zu honorieren, hat der Gesetzgeber ihnen die Möglichkeit gegeben, sich ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht in Deutschland zu erlernen oder zu erarbeiten. Über diesen sogenannten Spurwechsel können Flüchtlinge, die streng nach Gesetz heimkehren müssten, eine Niederlassungserlaubnis oder eine Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung erkämpfen.

Die Voraussetzung, um Abschiebungen nach Syrien oder in den Irak zu starten, ist zunächst aber eine aktualisierte Bewertung der Sicherheitslage. Innenministerium und Auswärtiges Amt tauschen sich derzeit dazu aus. Fakt ist: Noch immer ist die Botschaft der Bundesrepublik in Syrien geschlossen. Zudem hat die Bundesregierung in der Vergangenheit deutlich gemacht, für sie komme eine langfristige Lösung des Syrien-Konflikts nur ohne den Machthaber Baschar al-Assad infrage. Diese diplomatische Eiszeit sowie verbleibende Kampfzonen in Syrien und innerstaatliche Repression dort stehen Abschiebungen bisher im Weg.

Mehr Rückführung wagen Das Kriegsende im Irak und absehbar auch in Syrien bedingt für zwei CDU-Innenexperten auch ein Ende des Asylstatus

Anders stellt sich die Lage im Nachbarland Irak dar: Mit Bagdad befindet man sich in Berlin schon länger im Austausch. Der irakische Außenminister Mohamed Ali al-Hakim pries die Sicherheitslage in seinem Land als "exzellent und stabil". Außenminister Heiko Maas (SPD) stimmte dieser Einschätzung bei einem Besuch in Bagdad im Grundsatz zu.

Wegen der noch instabilen Lage in Syrien stellen Sensburg wie de Vries ihre Rückkehrforderungen von Flüchtlingen aus Syrien unter zwei Vorbehalte: eine Verbesserung der Sicherheitslage und Sicherheitsgarantien für Leib und Leben. Beide sehen in einer möglichen Wiederaufbauhilfe für Syrien und auch für den Irak einen Hebel, um in einem politischen Prozess solche Sicherheitsgarantien auszuhandeln. Dafür zeigen sich beide sogar bereit, mit dem Assad-Regime zu verhandeln.

De Vries rät zu einer "realistischen Außenpolitik, die die Gegebenheiten akzeptiert" und die Bürger Syriens beim Wiederaufbau unterstützt. Sensburg findet es "zynisch" gegenüber dem "syrischen Volk", einen "Friedensprozess von einer Entscheidung "abhängig zu machen, ob man einen Diktator vertreiben kann". In diesem Zusammenhang will Sensburg auch nicht "unseren Maßstab von Rechtsstaat und Demokratie anlegen".

Wie es mit den Hunderttausenden Flüchtlingen aus Syrien und dem Irak hierzulande weitergeht, ist also noch unklar. Beiden CDU-Innenexperten ist bewusst, dass sie mit ihren Forderungen einer mittelfristigen Rückführung irakischer und syrischer Flüchtlinge ein Tabu brechen und an einem großen Rad drehen. Für beide Abgeordnete hat die freiwillige Rückkehr Vorrang.

Vermutlich werden sich viele Flüchtlinge durch Ausbildung und Arbeit ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht verdienen. Sollten aber einmal die ersten Anerkennungsbescheide wegen Wegfalls der Fluchtursachen widerrufen werden, dürfte ein merklicher Teil vermutlich aus freien Stücken gehen - und doch wird es wohl so sein, dass viele auch gegen ihren Willen zurückgebracht werden müssten. Ein politischer und moralischer Kraftakt, der am Ende auf Massenabschiebungen von Zehntausenden hinauslaufen könnte.

"Wenn Personen nicht freiwillig ausreisen, ist staatlicher Zwang notwendig", sagt Sensburg mit Blick auf die Rechtslage. Davor will auch de Vries als Ultima Ratio nicht zurückschrecken: "Die Aufnahmefähigkeit eines Landes ist nicht unbegrenzt, und die dauerhafte Akzeptanz des Asyl- und Flüchtlingsrechts in der Gesellschaft hängt auch davon ab, dass Humanität und konsequente Rückführung Ausreisepflichtiger im Gleichgewicht gehalten werden."

Original Gesamtseiten-PDF

Graphic

30. August 2019: Syrer fliehen vor einem Tränengasangriff türkischer Grenztruppen - sie hatten Ankara um Hilfe gegen eine Offensive ihres Regimes gebeten

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WAS

Mehr Rückführung wagen Das Kriegsende im Irak und absehbar auch in Syrien bedingt für zwei CDU-Innenexperten auch ein Ende des Asylstatus

Subject: ABSCHIEBUNG (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); IRAKKRIEG (90%); KRIEG & KRIEGERISCHE AUSEINANDERSETZUNG (90%); POLITISCHE PARTEIEN (90%); POLITISCHES ASYL (90%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (89%); MINISTER & STAATSEKRETÄRE (89%); POLITIK (89%); POLITISCHE DEBATTEN (89%); UMFragen & ERHEBUNGEN (89%); ARBEITSMARKTLAGE (78%); BÜRGERKRIEG (72%); ISLAMISCHER STAAT IM IRAK UND IN DER LEVANTE (72%); AUSWÄRTIGE ÄMTER & DIPLOMATISCHE DIENSTE (69%); ISLAM & MUSLIME (67%)

Organization: ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION & DEVELOPMENT (55%)

Geographic: ESSEN, DEUTSCHLAND (88%); ANKARA, TÜRKEI (79%); BAGDAD, IRAK (79%); DAMASKUS, SYRIEN (77%); NORDRHEIN-WESTFALEN, DEUTSCHLAND (58%); SYRIEN (93%); IRAK (92%); TÜRKEI (79%); LIBANON (78%); DEUTSCHLAND (73%)

Load-Date: September 8, 2019

End of Document